

1526327-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... não mencionou sobre a tentativa de roubo. Em seu interrogatório, o réu negou o roubo. Veio do trabalho na data dos fatos. Desceu na estação Itaquera. Trabalha de flanelinha no centro de Itaquera. Parou no churrasco para se alimentar. A vítima ficou encarando; foi ver o que era, começou a briga, a luta corporal, desferiu dois socos no peito dele. A vítima saiu correndo. O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526327-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526327-34.2022.8.26.0228 PD 1442/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DA COSTA BRITO

Réu Preso

Tramitação Prioritaria

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 13 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Dr. Pedro André Picado Alonso, presente o réu Mateus da Costa Brito, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O

MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do

CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao

Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, MATEUS DA COSTA BRITO foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no artigo 157, do Código Penal, porquanto, em 21 de novembro de 2022, na avenida do Contorno, Itaquera, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência, os bens descritos no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08, pertencentes a vítima. A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2022 (fls. 53/55). O réu foi citado e apresentou defesa (fl. 88 e audiência). Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. O pedido formulado na ação penal é procedente, porquanto, finda a persecução penal, os elementos de prova combinados permitem que se afirme que a hipótese acusatória exposta na denúncia restou demonstrada para além da dúvida razoável. A prova produzida demonstra o crime de roubo tentado, praticado pelo acusado. A vítima, Matheus Sousa Loureiro, disse que desceu na estação do Bráz. Parou para comer, comprou um salgado. Um rapaz se aproximou e disse que era para entregar a mochila, deu um soco no seu peito. Começaram a brigar. Pediu ajuda para um rapaz e ele não ajudou. Depois vieram outros seguranças e a viatura. Durante a briga, o acusado deu vários socos contra seu peito e ombro. Ficou roxo, com dores por dois dias. Ficaram cerca de 10 minutos nessa confusão. Não ficou encarando o acusado, nem o tinha visto. Não conhecia o acusado. Em juízo, reconheceu o acusado. Os policiais militares Michel Correia da Silva e Antonio Geraldo Zampier Bonin contaram que estavam em patrulhamento quando foram solicitados para atender a vítima, que dizia que o acusado a teria agredido e tentado levar seus pertences. Abordaram o acusado, que não trazia nada de ilícito. A vítima o reconheceu e disse que a ele tinha tentado roubá-la. O acusado ficou agressivo. O policial Michel ainda acrescentou que conversou com os seguranças, que disseram que o acusado chegou “do nada” e passou a agredir a vítima. O acusado, em juízo, disse que estava trabalhando quando desceu na estação de trem. Parou para comer um churrasco. A vítima ficou encarando e ambos se desentenderam. Saiu do local. Posteriormente, a viatura lhe abordou. Negou tenha pedido a mochila. A versão do acusado é desmentida pela versão da vítima, que não tem nenhuma razão para querer prejudicá-lo indevidamente, da mesma forma que as pessoas ouvidas pelo policial militar Michel, confirmaram que não houve desavença anterior entre acusado e vítima. Ademais, em todas as oportunidades em que ouvida, a vítima disse os mesmos fatos. Em outras palavras, está claro que o acusado empregou violência com a finalidade de obter os bens da vítima. Certa a responsabilidade penal, necessária a imposição de pena. Na primeira fase de fixação da pena (art. 68, Código Penal), a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto revelam que a culpabilidade do acusado restou mais grave. A vítima descreveu o emprego de violência contra sua pessoa, na tentativa do acusado de obter seus bens. Foram vários atos de violência, socos na região do ombro e do peito, tanto que a vítima descreveu que ficou com lesões (hematomas), com dores por dois dias na região do ombro, e que as investidas do acusado duraram cerca de 10 minutos. Ademais, o crime foi praticado no meio da madrugada, o que torna mais fácil a consumação do crime e dificulta a reação das vítimas. Por fim, os policiais disseram que, ao final de sua conduta criminosa, o acusado ainda proferiu ameaças contra a vítima e foi desrespeitoso contra os policiais. Em outras palavras, os fatos são mais graves do que comumente se verifica em crimes desta espécie, devendo a individualização da pena dosar isso. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Ausente causa de aumento. Presente a causa de diminuição da tentativa que poderá incidir no patamar mínimo, em razão do iter criminis percorrido. O acusado executou todos os atos criminosos, não consumando o crime em razão da ação da vítima, que se defendeu. A despeito da quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, pela aplicação da norma do art. 33, §3º, do Código Penal. As circunstâncias já ponderadas recomendam que o acusado seja inserido em procedimento mais complexo de cumprimento de pena, como forma de promover sua ressocialização, não negligenciando a necessária retribuição por sua conduta. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, Código Penal. Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja o pedido formulado na denúncia

julgado procedente para condenar MATEUS DA COSTA BRITO pela prática do delito descrito no artigo 157, c.c. art. 14, II, do Código Penal.” Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM. Juiz(a), MATEUS DA COSTA BRITO, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vêm, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima e dois policiais militares (responsáveis pela prisão em flagrante) e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídia constante dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Contudo, é caso de absolvição, conforme argumentos deduzidos a seguir. Em juízo, MATHEUS SOUSA LOUREIRO, em juízo, disse que estava indo para engenheiro Goulart. O trem foi direto para Itaquera. Desceu no terminal para ver se tinha algum ônibus para sua casa. Foi pegar um salgado para comer porque teria que esperar o metrô. Ficou conversando com a menina que estava vendendo o salgado. Chegou um rapaz e falou para passar as coisas, não entregou e ele deu um soco no peito. Tirou a mochila e começaram a brigar. A vítima pediu para um segurança ajudar, mas não ajudou. Depois chegaram três seguranças de terno e conseguiram parar. Nunca tinha visto o réu, não anda pelos lados de Itaquera. Apresentados três indivíduos em audiência, reconheceu o n. 2, que é Mateus. Mateus não conseguiu pegar a mochila, o ofendido colocou a mochila no chão e foi para cima dele. Um socou o outro. O réu deu um soco próximo do peito e outro próximo o ombro. Só ficou um roxo e depois passou. Deve ter durado cerca de 10 minutos. Não observou se tinha tenda de churrasco. Era próximo do terminal de ônibus; entre o terminal e o metrô. Não ficou encarando o réu antes da agressão. Não sabe se o réu tem relação com o moço do quiosque. O PM MICHEL CORREIA DA SILVA, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento quando foram solicitados dizendo que ocorria tentativa de roubo. Abordaram o réu e nada de ilícito foi encontrado com ele. A vítima declarou que estava em um quiosque quando do nado começou a ser agredido pelo réu; a vítima tinha caixa de som na mochila. A vítima disse que a intenção era pegar a mochila e os pertences. O réu não chegou a pegar a mochila. Ele disse que avistou a viatura adentrar o terminal e saiu. Os seguranças foram atrás dele. A viatura era caracterizada e com sinais luminosos. A princípio Mateus disse que não era isso, que tinham entrado em desavença, mas seguranças confirmaram a versão da vítima. ameaçou a vítima de que sabia que ela pagava ônibus no terminal. Os seguranças eram da SPTrans que estavam em ronda. Em seguida, ANTONIO GERALDO ZAMPIER BONIN, PM, declarou que a equipe fazia patrulhamento pelo terminal de ônibus em Itaquera quando foi solicitada pelo segurança e pela vítima dizendo que tinha sido agredida por um homem de boné azul, que ele teria tentado subtrair a mochila com uma caixa de som. A abordaram o indivíduo apontado, nada de ilícito estava com ele. A vítima identificou o réu como roubador. Foi necessário uso de algema a ameaçou a vítima. o réu disse que entrou em vias de fato com a vítima, mas não mencionou sobre a tentativa de roubo. Em seu interrogatório, o réu negou o roubo. Veio do trabalho na data dos fatos. Desceu na estação Itaquera. Trabalha de flanelinha no centro de Itaquera. Parou no churrasco para se alimentar. A vítima ficou encarando; foi ver o que era, começou a briga, a luta corporal, desferiu dois socos no peito dele. A vítima saiu correndo. O réu ficou parado em frente a lanchonete. Não falou para a vítima entregar a mochila, só entrou em luta corporal. A vítima ficou encarando “tipo desafiando”. Tem ataque de “nervosismo”. A vítima falava toda hora que ia chamar a polícia, ele saiu do nada e foi atrás da polícia. Quando o réu estava parado para passar para o outro lado, a viatura veio e abordou e levou para a delegacia. Não correu atrás da vítima. Em que pese as palavras da vítima, esta não tem valor absoluto como meio de prova, além de ser emocionalmente envolvida, o que pode ter abalado seu depoimento e sua percepção dos fatos. O acusado negou ameaça e tentativa de subtração dos bens da vítima. Requer-se a ABSOLVIÇÃO nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso assim não entenda

Vossa Excelência, em caso de eventual condenação, requer-se a desclassificação do delito para a contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41. Com relação à dosimetria da pena, requer-se, na primeira fase, reste a mesma em seu mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, posto que não houve violência anormal que não esteja abrangida pelo tipo penal em questão. Ademais, o acusado é primário e de bons antecedentes, incidindo a Súmula n. 444 do STJ. A vítima também narrou que houve agressão mútua. Sem desqualificar a palavra da vítima, pouco crível que em pleno terminal da estação de metrô Itaquera, na presença de agentes de segurança do metrô (cerca de três, como narrado pelo ofendido e confirmado pelo policial) o entrevero tenha durado cerca de 10 minutos. A própria polícia esclareceu que estava em patrulhamento pelo local em razão de aviso de suposta greve. Assim, é claro que o tempo foi muito menor do que o indicado pelo ofendido. Na terceira fase, requer seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição pela tentativa no patamar máximo, uma vez que o acusado ficou muito distante da consumação do crime: pela narrativa da vítima, depois do primeiro soco, teria deixado a mochila no chão para entrar em vias de fato com o réu. Requer ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Com base no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão do direito de apelar em liberdade de eventual sentença condenatória e expedição de alvará de soltura." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MATEUS DA COSTA BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 43/45 como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque em 21 de novembro de 2022, na Avenida do Contorno, Itaquera, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante violência física, em face de Matheus Sousa Loureiro, os bens descritos no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08, de propriedade do ofendido. O acusado foi preso em flagrante delito e teve a prisão preventiva decretada (fls. 31/33). Recebida a denúncia (fls. 53/55), o réu foi citado (fls. 88/89), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 93). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações do ofendido, sendo ouvidos os PMS que efetivaram a prisão em flagrante do acusado. O réu MATEUS foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo cometimento de roubo tentado. Considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a justificar o aumento da pena, requerendo a redução mínima pela forma tentada, além da fixação do regime semi-aberto. A Defesa, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição. Aduziu que o réu negou o roubo e que a prova se mostrou insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pretendeu: a desclassificação para vias de fato; a imposição da pena mínima; a redução máxima pela modalidade tentada; o regime aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente em parte para que o acusado seja condenado pela prática de roubo tentado, como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Vejamos. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelas circunstâncias da prisão em flagrante (A.P.F.D. de fls. 01 e seg.); pelo B.O. de fls. 03/05; pelos depoimentos dos PMS (fls. 06/07); pelas declarações da vítima (fls. 09); pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08; pelas declarações da vítima em Juízo; e pelos depoimentos prestados pelos PMS sob o crivo do contraditório. O ofendido MATHUEUS SOUSA, ouvido pela Autoridade Policial a fls. 09, declarou que retornava para casa, momento em que parou para comer um salgado. Foi então abordado por um home, o qual identificou na pessoa do réu MATEUS DA COSTA BRITO. O acusado veio em sua direção e desferiu um soco em seu peito, pedindo a mochila, que se recusou a entregar. Ao procurar se esquivar do acusado, saindo para pedir ajuda, foi novamente agredido pelo acusado com outro soco no peito, tendo o réu novamente exigido a entrega da mochila. O acusado apenas se afastou ao notar a presença dos policiais. O ofendido então solicitou socorro aos policiais que detiveram o acusado. Ouvido em Juízo, o ofendido MATHUEUS SOUSA reiterou os mesmos fatos, de forma mais detalhada. Esclareceu que retornava de Metro para casa e o trem não parou na estação que

pretendia desembarcar. Ao deixar a composição, informou-se que teria que aguardar, até que um novo trem chegasse para fazer o trajeto. Assim, permaneceu pela estação e resolveu comprar um salgado. Ficou conversando com a vendedora do salgado, momento em que surgiu o réu MATEUS DA COSTA, indivíduo que lhe era completamente desconhecido até então. O acusado, ao se dirigir ao ofendido, logo lhe desferiu um soco no peito, exigindo a entrega de sua mochila, na qual havia seus pertences e ainda uma caixa de som. O ofendido se recusou a entrega a mochila e caixa de som, no que foi novamente agredido pelo réu, no que entraram em vias de fato, posto que o acusado insistia em subtrair seus pertences. Essa situação toda durou cerca de dez minutos e só parou quando o acusado percebeu a presença dos Policiais Militares. Com a chegada da Polícia, o réu se retirou, no que o ofendido pediu socorro aos milicianos. Com isso, os PMS foram atrás do réu e o detiveram. Por conta das agressões, chegou a ficar com hematomas no peito, além de dores, por dois dias. Salienta que em momento algum ficou encarando o acusado, até porque, sequer o tinha visto e nem o conhecia. Os Policiais Militares, ouvidos pela Autoridade Policial a fls. 06/07, asseveraram que ao se dirigirem até a Estação do Metro, foram acionados pelo ofendido Matheus Sousa Loureiro, o qual informou que acabara de ser vítima de tentativa de roubo por parte de um indivíduo. De imediato abordaram o indivíduo apontado por Matheus Sousa Loureiro, posteriormente identificado como Mateus Da Costa Brito. O ofendido informou à equipe policial que o réu Mateus Da Costa Brito o abordou, sendo que mediante violência física, tentou subtrair sua mochila. A equipe policial pediu apoio para condução do acusado. O réu ofereceu resistência e foi necessário a utilização de algemas. Sob o crivo do contraditório, os PMS reiteraram os mesmos fatos, de forma mais detalhada. Esclareceram que ao ingressarem na Estação, foram solicitados pela vítima Matheus que apontou para o acusado, identificando-o como autor de tentativa de roubo que acabara de ocorrer. Seguindo o ofendido, o réu o abordou de forma violenta, desferindo um soco no peito e exigindo mochila e caixa de som. O ofendido se recusou a entregar os pertences e o acusado agrediu-o novamente, passando as partes às vias de fato. No momento em que o acusado percebeu a presença dos policiais, ele se afastou, quando então o ofendido narrou os fatos aos milicianos. Ao ser abordado, o acusado resistiu à ordem de prisão, sendo necessário o uso de algemas. O acusado se mostrou irascível e alterado, pois passou a ameaçar por várias vezes se vingar do ofendido, caso o encontrasse novamente na estação. Ainda, durante a condução, o réu passou a desferir vários chutes na viatura policial. Eis que o acusado, nas vezes em que foi interrogado, na Polícia e na Justiça, negou o roubo. Alegou que partiu para cima do ofendido, desferindo-lhe dois socos no peito, pois a vítima o encarou. A alegação do réu se mostrou isolada, totalmente divorciada do contesto probante, havendo de se consignar que o acusado já possui apontamento em sua FA concernente à prática de crime patrimonial. Decido firmar minha convicção na palavra da vítima e nos depoimentos dos PMS. Notório que no roubo, crime em regra cometido na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma valia, assumindo relevante valor probatório, eis que seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e não acusar gratuitamente inocentes. Neste sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência da subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A ponderação resulta no fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACrimSP, Rel. Juiz Almeida Braga, JUTACRIM 100/250). "Em crime de roubo, as palavras das vítimas, se coerentes e uniformes, são meios válidos de convencimento, bastantes para reforçar as confissões extrajudiciais e impedir qualquer dúvida no espírito do julgador" (RJDTACRIM - 13/129 - Rel. Abreu Machado). Ademais, no caso em tela, a palavra da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos e em total sintonia

com os demais elementos de informação carreados para os autos, ao passo que a versão exculpatória do réu não encontra suporte probatório. Destarte, concluo que o cometimento do roubo ficou cabalmente demonstrado, porém na modalidade tentada. Mister se faz a responsabilização do acusado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP são desfavoráveis ao acusado. Consoante ressaltou o Ministério Público, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, posto que as circunstâncias do caso concreto revelam que a culpabilidade do acusado restou mais grave. Diversamente do que em regra se observa em casos análogos, não houve mera ameaça ou intimidação, posto que o réu logo partiu para violência física. O ofendido bem descreveu o emprego da violência contra sua pessoa, na tentativa do acusado de obter seus bens. Foram vários atos de violência, dentre os quais, socos na região do ombro e do peito, sendo que ficou com lesões (hematomas), além de dores por dois dias. O entrevero e as investidas do acusado duraram cerca de dez minutos. Ademais, o crime foi praticado no meio da madrugada, no momento em que a vítima voltava do trabalho para casa e parou no intuito de se alimentar. Outrossim, os policiais disseram que, ao final de sua conduta criminoso, o acusado ainda proferiu várias ameaças contra a vítima, dizendo que se vingaria, caso a encontrasse novamente na estação do Metro. O réu denotou personalidade avessa aos padrões de sociabilidade e ainda foi desrespeitoso contra os policiais, resistindo à prisão e passando a chutar e tentar danificar a viatura. Note-se que o agente foi preso recentemente em flagrante pela prática de furto e tornou a delinquir de forma mais grave, ao deixar a prisão. Destarte, os fatos são mais graves do que comumente se verifica em crimes desta espécie, devendo a pena-base ser fixada em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a sanção supra. Na terceira fase de dosimetria, há de se reconhecer a modalidade tentada, pois o acusado não consumou o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade (reação da vítima / chegada dos PMs na Estação do Metro). Neste ponto, entendo que o "iter criminis" foi considerável, posto que na sequência do primeiro soco desferido no peito do ofendido, o réu insistiu de maneira veemente, de modo a perdurar com as agressões. De fato, segundo informou o ofendido, ante a negativa de entregar os bens, seguiram-se novas agressões por parte do acusado, o que o obrigou a entrar em luta corporal com o ladravaz. A tentativa do réu em se apoderar dos bens perdurou por cerca de dez minutos e a violência somente findou no momento em que o delinquente percebeu a chegada dos policiais no Metro. Assim, considerado o "iter criminis", reduzo a sanção em metade, perfazendo 02 anos e 06 meses de reclusão e 06 dias-multa. Torno essa pena definitiva e fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal. O acusado iniciará o cumprimento da pena no regime semi-aberto, atendendo-se ao princípio da suficiência e nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Com efeito, a prática de roubo com intensa violência física, tal qual se verificou na hipótese em testilha, exige do Estado uma repressão e punição mais rigorosas. Delitos desse tipo, onde o agente agride violentamente e de surpresa o ofendido, não é passível de regime aberto. A benesse do regime aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações. Outrossim, não poderá o acusado recorrer em liberdade, visando a medida resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Inclusive, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, o direito de recorrer em liberdade não se aplica ao réu preso em flagrante delito ou preventivamente, que é condenado posteriormente no respectivo processo, através de sentença judicial, visto que o escopo principal do benefício referido é o de abrandar a necessidade de se custodiar o réu que, já estando em liberdade por ocasião do julgamento, pretende apelar da condenação imposta (RHC 54.430, DJU 26.11.76, pag. 10.203; RHC 55.109, DJU 27.05.77, pag. 3459; RHC 56.943, DJU 27.04.79, pag. 3381; RHC 58.286, DJU 03.10.80, pag. 7735). No caso dos autos, há de se garantir ainda a integridade da vítima, posto que o acusado ameaçou vingança, caso encontrasse novamente o ofendido na Estação do Metro. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu MATEUS DA COSTA BRITO, RG

59.940.289, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA